PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de Publicidad Oficial

Reglamenta la ley «Ley de Publicidad Oficial» en el Poder Ejecutivo nacional: designa la autoridad de aplicación, fija la ponderación pública de los criterios de reparto, el procedimiento de los planes anuales y de cada orden de publicidad, el registro de medios y el contenido del informe anual de lo que recibió cada medio.

Propuesta 58: El Estado no te vigila ni te censura
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la promulgación de la ley «Ley de Publicidad Oficial»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Publicidad Oficial, el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Publicidad Oficial dispuso que la publicidad oficial del Estado nacional se asigne con criterios públicos, objetivos y verificables, prohibió usarla para premiar o castigar a los medios por su línea editorial y ordenó publicar cada año cuánto recibió cada medio.

Que el artículo 6° de esa ley encomienda a la reglamentación fijar la ponderación de cada criterio de asignación, que debe publicarse antes de la aprobación de cada plan anual y no puede modificarse durante su ejecución.

Que el artículo 12 de la ley dispone que la autoridad de aplicación será la que designe el Poder Ejecutivo nacional, y que corresponde asignar esa función al área de la Presidencia de la Nación que coordina la comunicación del Gobierno.

Que corresponde además reglar el contenido de los planes anuales, de cada orden de publicidad, del registro público de proveedores y del informe anual, y el trámite de los pedidos de fundamentación de los medios.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 17 de la Ley N° [—] de Publicidad Oficial.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Autoridad de aplicación y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Publicidad Oficial, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, a la secretaría de la Presidencia de la Nación con competencia en comunicación y medios. Tendrá a su cargo el registro del artículo 8° de la ley, el informe del artículo 10, la aprobación de los planes anuales, la publicación de la ponderación de los criterios y el dictado de las normas técnicas.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. El presente decreto se aplica a las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo nacional comprendidas en el artículo 2° de la ley, incluidas las empresas y sociedades del Estado y los fondos fiduciarios. Los avisos obligatorios se rigen solo por los artículos 7°, 9° y 10 del presente.

Capítulo II – Criterios y ponderación

ARTÍCULO 3°.- Admisión. Solo podrán recibir publicidad oficial los medios inscriptos en el registro del artículo 8° de la ley cuyo público se adecue al público destinatario de la campaña, conforme al artículo 6°, inciso a), de la ley. La adecuación se fundará en el perfil de audiencia del medio y se consignará en cada orden.

ARTÍCULO 4°.- Ponderación. Entre los medios admitidos, la asignación se hará conforme a la siguiente ponderación de los criterios del artículo 6° de la ley:

a) alcance o audiencia: cuarenta por ciento (40 %);

b) costo por contacto o por unidad de audiencia: treinta por ciento (30 %);

c) cobertura geográfica en relación con el ámbito de la campaña: quince por ciento (15 %);

d) pluralidad informativa y diversidad de medios: quince por ciento (15 %), que se asignará a los medios de alcance local o regional y a los que no pertenezcan a un grupo empresario que concentre más del diez por ciento (10 %) del monto total del plan anual del organismo.

La autoridad de aplicación podrá modificar cada porcentaje en hasta diez (10) puntos, por resolución fundada publicada antes de la aprobación de los planes anuales del ejercicio, y la ponderación no podrá alterarse durante su ejecución.

ARTÍCULO 5°.- Medición de audiencia. La autoridad de aplicación publicará la nómina de mediciones de fuente independiente que acepta para cada tipo de medio y su metodología. Cuando no exista medición independiente, se tomará la audiencia declarada por el medio en el registro con carácter de declaración jurada, que podrá ser verificada por la autoridad. La falsedad de la declaración dará lugar a la baja del registro.

Capítulo III – Planes, órdenes y registro

ARTÍCULO 6°.- Plan anual. Cada jurisdicción o entidad presentará a la autoridad de aplicación, antes del 30 de septiembre de cada año, el proyecto de plan anual de publicidad oficial previsto en el artículo 7° de la ley para el ejercicio siguiente, con las campañas, su objetivo, el público destinatario, el período de difusión, el presupuesto estimado por campaña y por tipo de medio, y la imputación a la partida específica del artículo 11 de la ley. La autoridad verificará su ajuste a la finalidad del artículo 4° y a los créditos del proyecto de presupuesto, y los planes se publicarán antes del inicio del ejercicio. Las campañas no previstas se aprobarán por resolución fundada de la máxima autoridad del organismo, publicada el día de su firma.

ARTÍCULO 7°.- Orden de publicidad. Cada orden de publicidad indicará la campaña, el medio, el formato, el período, el monto, la tarifa aplicada y el puntaje obtenido por el medio en cada criterio de la ponderación, y se publicará el día de su firma en la plataforma de contrataciones del Estado nacional con el identificador de la campaña. Los avisos obligatorios se asignarán al medio de menor costo que asegure la difusión exigida por la norma que los impone.

ARTÍCULO 8°.- Registro público de proveedores. La inscripción en el registro del artículo 8° de la ley se hará por medios electrónicos y consignará, con carácter de declaración jurada: la razón social y la Clave Única de Identificación Tributaria; los titulares y beneficiarios finales; el grupo empresario al que pertenece; el tipo de medio y su alcance geográfico; la audiencia y su fuente; y las tarifas vigentes. Los datos se actualizarán cada año y ante cualquier cambio. El registro se publicará en formato abierto.

Capítulo IV – Informe y control

ARTÍCULO 9°.- Informe anual por medio. Los sujetos comprendidos en el artículo 2° del presente remitirán a la autoridad de aplicación, dentro de los treinta (30) días del cierre del ejercicio, la información de todas las órdenes de publicidad del año. El informe del artículo 10 de la ley indicará, para cada medio y para cada grupo empresario, los montos recibidos por organismo contratante, por campaña y por mes, el total de avisos obligatorios y la participación de cada medio y de cada grupo en el total, y comparará la asignación de cada campaña con la ponderación vigente.

ARTÍCULO 10°.- Pedido de fundamentación. Los pedidos de fundamentación y de comparación previstos en el artículo 13 de la ley se presentarán ante el organismo contratante, que responderá dentro de los diez (10) días hábiles con el detalle de los puntajes de los medios considerados para la campaña. La respuesta se publicará junto con la orden de publicidad, con resguardo de los secretos comerciales de los medios que estos identifiquen.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación de incumplimientos. La autoridad de aplicación comunicará a la autoridad disciplinaria competente y a la unidad de auditoría interna del organismo toda asignación efectuada en violación de los artículos 4° a 6° de la ley, a los efectos del artículo 15 de esta.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La aplicación del presente se atenderá con los créditos de la autoridad de aplicación y de las jurisdicciones y entidades contratantes. La publicidad oficial solo podrá contratarse dentro de la partida específica prevista en el artículo 11 de la ley.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la ley que reglamenta. Para el primer ejercicio, los planes anuales se presentarán dentro de los sesenta (60) días de esa fecha.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app